PERMESSO UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI EMERGENZA COVID

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA (periodo 1 giugno – 31 ottobre 2020)

Il sottoscritto IANNICELLI GUIDO Nato a NAPOLI il 01/02/1986

☐ titolare di impresa individuale .....

P.IVA .....

☒ legale rappresentante della società ALKYMYA SRL

P.IVA 09483461217

con sede legale in VIA COSTANTINOPOLI 97 e sede operativa in

Napoli, via VIA COSTANTINOPOLI 97

CHIEDE

☒ ai sensi della deliberazione di G.C. n. n. 168 del 29 maggio 2020 di essere autorizzato, all'occupazione di suolo pubblico, **in conformità al disposto del C.d.S (art.20) e dell'art. 15 del vigente Regolamento Dehors**, fino al 31 ottobre 2020 con arredi funzionali all'attività di ristorazione (specificare la tipologia degli arredi[1] ARREDI DI BASE SEDIE TAVOLI E OMBRELLONI)

oppure

☐ ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 249 del 04/06/2020 di essere autorizzato, **in deroga all'art. 15 del vigente Regolamento Dehor**, all'occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020 con arredi funzionali all'attività di ristorazione,

☐ in ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico già autorizzata (concessione n..... del .....), entro il limite massimo commisurato alla capacità operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell'allegato "5" del vigente Regolamento Dehors. L'ampliamento richiesto è pari a mq_____

☒ in nuova occupazione, entro il limite massimo, commisurato alla capacità operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell'allegato "5" del vigente Regolamento Dehors. L'occupazione richiesta è pari a mq 11.16

A tal proposito,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dell'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese:

[1] Sono consentite "*strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all'attività (...)*" (Cfr. art. 181, Sostegno delle imprese di pubblico esercizio commi 2 e 3 del Decreto Rilancio.)

1. di possedere i requisiti di onorabilità e morali richiesti per svolgere l'attività economica di somministrazione

2. di possedere il titolo per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 287/91 (SCIA n. 423480 del 18/6/20 *(oppure)* AUTORIZZAZIONE n. ..... del .....)

3. di possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Dehors

4. che la capacità operativa del pubblico esercizio, così come stabilita nell'allegato "5" del vigente Regolamento Dehors (allegato in calce) è di n. 50 posti a sedere

5. in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e COSAP riferiti ad immobili insistenti sul territorio del Comune di Napoli a qualsiasi titolo detenuti dal sottoscrittore (*barrare le caselle corrispondenti*)

☒ di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione nell'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli e pagamento del dovuto derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e/o di avvisi di pagamento)

☐ di non essere adempiente agli obblighi tributari e precisamente:

  ☐ di non essere iscritto all'Anagrafe per i seguenti tributi:

  .....

  ☐ di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento e/o avvisi:

  .....

6. ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*barrare le caselle corrispondenti*),

  ☒ l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (allegato in calce)

  ☐ l'esistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP e l'avvenuta decorrenza del periodo indicato dallo stesso allegato B relativo a ciascun illecito

Allegati alla domanda:

1. **Planimetria con individuazione dell'area da occupare e degli arredi da installare;**
2. **Relazione tecnica asseverata** redatta sul modulo allegato (*facoltativa*)

Napoli, li 06/09/2021

Firma chiara e leggibile del richiedente
(*allegare copia documento di riconoscimento*)

NOTE

- **Le occupazioni in conformità al disposto del C.d.S (art.20) e dell'art. 15 del vigente Regolamento Dehors** possono essere installate e mantenute in essere fino al **31/10/2020**, previa acquisizione del titolo autorizzatorio, che sarà rilasciato prescindendo dai pareri richiesti all'art. 7 del Regolamento, anche nelle zone a traffico limitato (ZTL) con estensione temporale articolata su fasce orarie prestabilite.
  Se alla domanda è allegata la relazione tecnica asseverata, l'occupazione può essere immediatamente eseguita, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio.
  In tale ipotesi il titolare dell'attività dovrà esibire, in caso di controlli, la ricevuta telematica della richiesta presentata, la planimetria e la relazione tecnica asseverata.

- Tutte le tipologie di occupazioni sono esonerate dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico fino al 31/10/2020.


PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. IANNICELLI
2. GUIDO
3. 02/01/86 NAPOLI (NA)
4a. 04/04/2018 4c. MIT-UMSC
4b. 02/01/2027
5. U12D62969V
7.

9. AM B


13.

9.	10.	11.	12.
AM	19/01/18		
A1			
A2			
A			
B1			
B	05/12/06	02/01/27	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

mod. MC 7208

12. 71 U1U846899N

AH 3179068


AC 2014
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale NNCGDU86A02F839U Sesso M
Cognome IANNICELLI
Nome GUIDO
Luogo di nascita NAPOLI
Provincia NA
Data di nascita 02/01/1986

Data di scadenza 22/05/2024

Dati sanitari regionali
REGIONE CAMPANIA


TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3 Cognome
IANNICELLI
4 Nome
GUIDO
5 Data di nascita
02/01/1986
6 Numero identificazione personale
NNCGDU86A02F839U
7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera
80380001505013909888
9 Scadenza
22/05/2024

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

(*Allegato facoltativo*) da presentare solo nel caso di occupazione conforme **al disposto del C.d.S (art.20) e dell'art. 15 del vigente Regolamento Dehors**

Su incarico del Sig. IANNICELLI GUIDO

nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'attività di somministrazione

ALKYMYA sita alla via COSTANTINOPOLI n 97

Il/la sottoscritto/a LONGOBARDO VINCENZO nato/a a POZZUOLI

(prov. Na) il 03/12/1980 di professione GEOMETRA

con studio in POZZUOLI (prov. NA) via ALLODI N. 58

regolarmente abilitato/a all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo de GEOMETRI

E GEOMETRI LAUREATI della Provincia di NAPOLI

al n 6362, presa attenta visione dei luoghi interessati dall'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei seguenti arredi funzionali all'attività di ristorazione (specificare gli arredi) ARREDI DI BASE TAVOLI SEDIE E OMBRELLONI

,

esperiti i necessari accertamenti e valutata l'occupazione che il committente intende realizzare, consapevole di assumere la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi degli artt. 358, 359 e 481 del codice penale e consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari,

DICHIARA ED ASSEVERA

1. Di aver preso visione del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali* (Dehors), approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
2. che tutto quanto riportato e descritto nella planimetria è conforme allo stato dei luoghi rilevato in data 14/05/2021;
3. che l'occupazione di suolo pubblico richiesta corrisponde a mq 11.16;
4. che l'occupazione di suolo pubblico richiesta rispetta l'art. 20 del Codice della Strada e i criteri di cui all'art. 15 del vigente Regolamento Dehors;
5. che gli arredi rispettano la distanza di almeno mt.1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili;
6. che gli arredi non presentano spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo;
7. che l'installazione prevista non pregiudica i diritti di terzi.

Data 06/09/2021

Il Tecnico asseverante

(***timbro e firma allegare copia documento di riconoscimento***)

DA INOLTRARE TRAMITE PORTALE SUAP UTILIZZANDO IL PERCORSO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Allegato 5) - **Requisiti igienico sanitari**

La superficie della concessione di suolo deve essere commisurata alla capacità operativa del pubblico esercizio (dimensioni della cucina e dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale addetto, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Esercizi pubblici, Tipo A e Tipo B, rapporto tra posti a sedere e servizi igienici:

Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto e in aggiunta:

fino a 30 posti a tavola	un lavandino – un gabinetto
fino a 50 posti a tavola	Servizio per donne: un lavandino – un gabinetto Servizio per uomini: un lavandino – un gabinetto
fino a 100 posti a tavola	Servizio per donne: due lavandini – due gabinetti Servizio per uomini: due lavandini – due gabinetti
fino a 150 posti a tavola	Servizio per donne: tre lavandini – tre gabinetti Servizio per uomini: tre lavandini – tre gabinetti

Il suddetto rapporto tra posti a sedere e servizi igienici si intende soddisfatto anche attraverso l'eliminazione provvisoriadi posti a sedere all'interno del locale.

Gli esercizi pubblici di Tipo B, dotati di un solo servizio igienico per il personale e per i clienti (nel caso in cui sia ritenuto compatibile o un nuovo servizio igienico non possa essere oggettivamente realizzato), potranno occupare una superficie non superiore a 10 mq, con massimo 10 posti a sedere.

ALLEGATO B)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITA'
Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"	24 mesi
Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo"	24 mesi
Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose"	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare"	6 mesi
Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA96658AN

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
QUARTO

COGNOME / *SURNAME*
LONGOBARDO

NOME / *NAME*
VINCENZO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
POZZUOLI (NA) 03.12.1980

SESSO / *SEX*
M

STATURA / *HEIGHT*
187

CITTADINANZA / *NATIONALITY*
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
04.12.2017

SCADENZA / *EXPIRY*
03.12.2028

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

146235



COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
LNGVCN80T03G964X

ESTREMI ATTO DI NASCITA
1387-1-A-1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA G. DE FALCO, 146S. AP. 21. 12 QUARTO (NA)

C<ITACA96658AN7<<<<<<<<<<<<<<<
8012034M2812036ITA<<<<<<<<<<4
LONGOBARDO<<VINCENZO<<<<<<<<<<